

1527350-49.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... pelos traficantes.

Outro indicativo do tráfico são as variadas espécies de drogas apreendidas - cocaína em pó, em pedra, maconha e skunk -, que estavam acondicionadas e prontas para entrega a terceiros.

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1527350-49.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527350-49.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305727/2021 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 21301588 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2254/21/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2305727 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ELVIS SILVA DE CASTRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ELVIS SILVA DE CASTRO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 09 de novembro de 2021, por volta de 12h35, na Rua Joaquim Alves Diniz, 231, Ponte Rasa, nesta cidade e comarca, trazia consigo e tinha em depósito, 200 (duzentos) microtubos contendo cocaína na forma de "crack"; 15 (quinze) papelotes contendo cocaína; 85 (oitenta e cinco) porções de droga popularmente conhecida por "maconha" e 21 (vinte e uma) porções na forma de "skunk", substâncias entorpecentes que causam dependência

física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 05/06; termo de depoimento às fls. 07/08; termo de interrogatório à fl. 09; boletim de ocorrência às fls. 10/12; auto de exibição e apreensão às fls. 13/14; laudo de constatação às fls. 15/22; laudo toxicológico às fls. 109/111.

O réu foi regularmente citado à fl. 103 e apresentou defesa prévia à fl. 106/107, sendo recebida a denúncia no dia 17 de dezembro de 2021.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), restando positiva a identificação como maconha, cocaína e crack, nos termos de constatação provisória (fls. 15/22) e do exame toxicológico de fls. 109/111.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou inconteste.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 85 porções de maconha, 21 da mesma substância, mas em forma de skunk, 15 porções de cocaína em pó e 200 microtubos de cocaína na forma de "crack", além de R\$ 38,00.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Sérgio e Josemeire, realizavam patrulhamento pela região conhecida pela constante comercialização de entorpecentes, quando observaram que o réu tentou sair furtivamente do local em que estava, ao avistar a aproximação da equipe. Em busca pessoal, encontraram no bolso da calça 06 pedras de "crack". Em seguida, realizaram buscas pelas imediações, localizando em uma cerca de alambrado distante cerca de 3 metros do acusado, uma sacola plástica contendo drogas: 15 invólucros de cocaína, 85 de maconha, 21 de maconha na forma de "Skunk" e 194 pedras de crack, além de R\$ 38,00 em notas de pequeno valor. Em entrevista, ELVIS confessou que vendia as substâncias porque é usuário e recebia em pedras de "crack" para o seu consumo.

Em solo policial, o réu novamente confirmou a traficância - fl. 09.

Em juízo, todavia, alterou sua narrativa, admitindo apenas a posse de 6 pedras de crack, que havia acabado de comprar para o seu consumo.

Sua narrativa judicial, contudo, não tem credibilidade. Admitir o contrário seria reconhecer que houve a formação de um verdadeiro complô contra o acusado, pois tanto os policiais militares, como o Delegado de Polícia, no termo de interrogatório policial, atestaram que ELVIS confessara a traficância e, portanto, teriam se unido para incriminá-lo falsamente, o que absolutamente é crível.

Cabe salientar que os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssomos, coerentes e convincentes, sem qualquer contradição que apontasse alguma suspeição na condução do flagrante e na versão dos fatos apresentada.

A forma pela qual as drogas estavam acondicionadas foi retratada às fls. 13/14.

Estavam embaladas e dividida em muitas porções - 321 ao todo -, e como tem entendido majoritariamente a jurisprudência, se a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, certamente aponta indícios razoáveis de sua prática, os quais, somados a outros elementos colhidos nos autos, formam um conjunto probatório digno de imputar ao denunciado esta conduta criminosa.

Nesta ótica:

"Além disso, pela droga apreendida (...), pela forma que estava embalada (pinos), pela apreensão do dinheiro em notas trocadas, pelas atitudes do réu que levou a abordagem, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, claro está que o objetivo dele era a traficância. Evidente que, cada um destes elementos,

isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo meliante". (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0081502-83.2015.8.26.0050, Rel. Des. Edison Brandão, j. em 12/09/2017, 4ª Câmara de Direito Criminal, p. em 23/09/2017).

"Acresça-se que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida (quatorze eppendorfs com cocaína e uma porção do mesmo entorpecentes), bem como a localização do vultuoso material destinado ao embalamento de tóxicos, reforçam o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000146-63.2016.8.26.0557, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j. em 21/09/2017, 9ª Câmara de Direito Criminal, p. em 22/09/2017).

Relevante tal informação, pois é comum que as substâncias entorpecentes sejam vendidas em pequenas quantidades e porções individualizadas, por valores recolhidos em trocados pelos traficantes.

Outro indicativo do tráfico são as variadas espécies de drogas apreendidas - cocaína em pó, em pedra, maconha e skunk -, que estavam acondicionadas e prontas para entrega a terceiros.

Corroborando esta conclusão, cito alguns julgados:

"Para caracterização do tráfico de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida - Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização". (TJ-SP - APL 0005767-21.2017.8.26.0132 SP 0005767-21.2017.8.26.0132, julgado em 31/01/2019, rel. Desemb. Sérgio Ribas).

"Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'. Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes". (TJ-SP - APL 0001285-53.2017.8.26.0189 SP 0001285-53.2017.8.26.0189, julgado em 08/11/2018, rel. Desemb. Grassi Neto).

Em que pese as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão de quantidade de drogas em poder do denunciado evidenciam que a substância entorpecente se destinava à mercancia.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, aplico a pena base 1/3 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes, decorrentes das condenações definitivas nos processos nºs 2567007/11, 8040364/04, 9690051/07 e 9986905/08.

Na segunda fase, nada há a considerar.

Na terceira fase, o réu não faz jus à aplicação do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. É certo que, para a aplicação da causa de diminuição de pena, o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é claro quanto a necessidade do preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: ter bons antecedentes, ser primário, não ser dedicado à atividades criminosas e organizações criminosas.

Destarte, em face da gravidade do delito cometido, os péssimos antecedentes criminais e a quantidade da pena aplicada, o regime prisional adequado somente

pode ser o fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ELVIS SILVA DE CASTRO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e, também, ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo.

Quanto à prisão para apelar, o réu deverá permanecer preso por força da decisão condenatória prolatada. Ressalte-se que, quando da prolação da sentença, havendo concorrência, ainda, dos requisitos necessários à custódia cautelar, é de ser mantida a prisão do condenado. Se a custódia prévia é possível até mesmo antes da sentença, quanto mais o será diante de uma decisão de primeira instância, desde que presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do parágrafo único do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda do numerário apreendido com o réu (fls. 17/18) em favor da União, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD.

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 10 janeiro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA